

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6099/2534

นาง โสภ ณ ยอด สม สวย
นาย ศุภกร วงษ์ พันธุ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทศาลชั้นต้นประกาศนัดไต่สวนคำร้องโดยระบุว่าผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้ยื่นคำร้องคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวน ผู้คัดค้านไม่ยื่นคำร้องคัดค้านภายในกำหนด จึงไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องคัดค้าน เพราะล่วงเลยเวลาที่จะยื่นคำร้องคัดค้าน ทั้งมิใช่กรณีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดนัดพิจารณาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 208 อันจะขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้.

คดีนี้สืบเนื่องจากผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 312 ตำบลเก่าห้องอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการครอบครองปรบักษ์

ศาลชั้นต้นประกาศนัดไต่สวน ไม่มีผู้ใดคัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 312 ตำบลเก่าห้องอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตกเป็นของผู้ร้องตามกฎหมายโดยการครอบครองปรบักษ์

ผู้คัดค้านทั้งสามยื่นคำร้อง อ้างว่าที่พิพาทเป็นมรดกได้ตกแก่ผู้คัดค้านทั้งสาม ผู้ร้องยัดถือที่พิพาทแทนผู้คัดค้านทั้งสามผู้ร้องไม่เคยบอกกล่าวไปยังผู้คัดค้านว่า เปลี่ยนเจตนาแห่งการยัดถือแม้ผู้ร้องจะครอบครองเกินกว่า 10 ปี ก็ต้องถือว่าเป็นการยัดถือในฐานะเป็นผู้แทนของผู้คัดค้าน ขอให้ศาลชั้นต้นยกคำร้องของผู้ร้อง เพื่อทำการไต่สวนใหม่

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องคัดค้าน

ผู้คัดค้านทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นได้ความว่าผู้ร้องยื่นคำร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาลสั่งว่าผู้ร้องมีกรรมสิทธิ์ในที่พิพาท ศาลชั้นต้นนัดไต่สวน และประกาศวันนัดไต่สวนในวันที่ 30 สิงหาคม 2533 ซึ่งประกาศนี้ระบุว่าผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้ ยื่นคำร้องคัดค้านก่อนกำหนดวันนัดไต่สวนคำร้อง ปรากฏว่าเมื่อประกาศไปแล้วไม่มี ผู้ใดคัดค้าน ศาลชั้นต้นจึงทำการไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งในวันเดียวกันว่า ที่พิพาท เป็นของผู้ร้อง ต่อมาวันที่ 22 ตุลาคม 2533 ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านขอให้ศาลชั้น ต้นยกคำร้องของผู้ร้องเพื่อทำการไต่สวนใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องคัดค้าน ผู้คัดค้านทั้งสามอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคดีมีปัญหาตามที่ผู้คัดค้านทั้งสาม ฎีกาว่า ผู้คัดค้านทั้งสามมีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านในคดีนี้หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อ ศาลชั้นต้นประกาศวันนัดไต่สวนคำร้องโดยระบุว่าผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้ยื่นคำร้อง คัดค้านก่อนวันนัดไต่สวนคำร้องเช่นนี้เมื่อผู้คัดค้านทั้งสามไม่มายื่นคำร้องคัดค้าน ภายในกำหนดที่ประกาศไว้ ผู้คัดค้านทั้งสามจึงไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องคัดค้านเข้ามา

ในคดีนี้ได้อีก เพราะล่วงเลยเวลาที่จะยื่นคำร้องคัดค้านไปแล้วและกรณีเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดนัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 ตามที่ผู้คัดค้านทั้งสามฎีกา ผู้คัดค้านทั้งสามจึงไม่มีสิทธิที่จะขอให้พิจารณาคดีใหม่..."

พิพากษายืน.

(บุญศรี กอบบุญ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ